

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1568/2536

นางหอม พงษ์พูล

โจทก์

นางอรุณี สีสดงาม

จำเลย

นายเทพรัตน์ นิมิตรทรัพย์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยมีเนื้อหาเป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามฎีกา จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย 3 ข้อ ในอุทธรณ์ของจำเลย เป็นการที่ศาลอุทธรณ์ มิได้ปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142, 242, 243, 246 อันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 56)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 11,407.88 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน 10,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้ยกอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 54)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อฎีกาของจำเลยที่ว่าเช็คพิพาทเป็นเช็ค ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์หรือไม่ การที่จำเลยส่งมอบ เช็คพิพาทให้แก่นางวันเพ็ญเพื่อส่งมอบ
ให้แก่โจทก์นางวันเพ็ญเป็นผู้ทรงหรือไม่ จำเลยต้องรับผิดชอบในมูลหนี้เล่นแชร์หรือไม่
เห็นว่า ข้ออ้างเป็นปัญหาข้อกฎหมายของจำเลย ย่อมต้องอาศัยข้อเท็จจริงเพื่อ
วินิจฉัยข้อกฎหมาย การเถียง ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยุติและต้องห้ามเพื่อนำไปสู่การ
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลย จึงมีผลอย่างเดียวกับการฎีกา ใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา จำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ข้อฎีกาของจำเลยที่ว่าเช็คพิพาทเป็นเช็ค ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์หรือไม่ การที่จำเลยส่งมอบ เช็คพิพาทให้แก่นางวันเพ็ญเพื่อส่งมอบ
ให้แก่โจทก์นางวันเพ็ญเป็นผู้ทรงหรือไม่ จำเลยต้องรับผิดชอบในมูลหนี้เล่นแชร์หรือไม่
เห็นว่า ข้ออ้างเป็นปัญหาข้อกฎหมายของจำเลย ย่อมต้องอาศัยข้อเท็จจริงเพื่อ
วินิจฉัยข้อกฎหมาย การเถียง ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ยุติและต้องห้ามเพื่อนำไปสู่การ
วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลย จึงมีผลอย่างเดียวกับการฎีกา ใน
ปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา จำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สนัดหมายสวัสดิ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เชียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ